SUNAT

RESOLUCIÓN DE DETERMINACIÓN N.° 212-003-0004798

JULIACA, 23/06/2023

201903 1011 2120030004798

DATOS DE IDENTIFICACIÓN

NÚMERO DE RUC	:	20447968216
NOMBRE O RAZÓN SOCIAL	:	DSM CORPORACION EMPRESA INDIVIDUAL DE RESPONSABILIDAD LIMITADA
DOMICILIO FISCAL	:	MZA. A LOTE 18 URB. URB. TAPARACHI APIRAJ (COSTADO DE PETRO PERU PORTON AZUL) PUNO - SAN ROMAN - JULIACA
CIIU	:	15417 - ELAB. PROD. DE PANADERIA.

DATOS DE REFERENCIA

ORDEN DE FISCALIZACIÓN N.°	:	220211155830
BASE IMPONIBLE DETERMINADA	:	S/ 920,395.00
CRÉDITO DETERMINADO	:	S/ 108,638.00
TASA	:	18.00%
TIPO DE FISCALIZACIÓN	:	Fiscalización Parcial

PERÍODO TRIBUTARIO	2019 - 03
TRIBUTO	1011 - IGVICP

Elemento(s) del Tributo a Fiscalizar	Aspecto(s) contenido(s) en el Elemento a Fiscalizar
Crédito Fiscal de Adquisiciones y Compras.	Operaciones de compras y adquisiciones.

De acuerdo con lo señalado en el Artículo 76° del Texto Único Ordenado del Código Tributario, aprobado por Decreto Supremo N.° 133-2013-EF y normas modificatorias, corresponde la emisión de la Resolución de Determinación, debido a:

VER DETALLE DEL SUSTENTO Y LA BASE LEGAL EN LOS ANEXOS N.° 1 y N.° 1.1 ADJUNTOS A LA PRESENTE RESOLUCIÓN DE DETERMINACIÓN (02 FOLIOS).

EL MONTO DE SALDO A FAVOR ES:

Saldo a favor determinado : S/ (249,162.00)

IZAGA RUIZ, ALBERTO FERNANDO
JEFE DE OFICINA ZONAL
O.Z.JULIACA-PRICO

Se deja a salvo el derecho del deudor tributario a interponer Reclamación contra la presente Resolución de Determinación, ante la O.Z.JULIACA-PRICO, bajo los requisitos y condiciones previstos en el artículo 137° del TUO del Código Tributario y normas modificatorias.

OBSERVACIONES

- El presente documento ha sido emitido de acuerdo a lo establecido en el artículo 111° del TUO del Código Tributario y el artículo 4° del Texto Único Ordenado de la Ley N.° 27444 - Ley del Procedimiento Administrativo General, aprobado por D.S. N.° 004-2019-JUS.
- La presente notificación se considerará efectuada en la fecha de su depósito en el Buzón Electrónico SOL y surtirá efectos el día hábil siguiente, de conformidad con lo establecido en el inciso b) del artículo 104°, concordado con el artículo 106°, del TUO del Código Tributario.

SUNAT

IMPUESTO GENERAL A LAS VENTAS - CUENTA PROPIA
FISCALIZACIÓN PARCIAL

COD. SECC / DIVISIÓN	7F0920
CÓDIGO TRIBUTO	1011
PERIODO (S)	ENERO 2019 A DICIEMBRE 2019
ORDEN DE FISCALIZACIÓN	220211155830

ANEXO N.° 1
A LA RESOLUCIÓN DE DETERMINACIÓN

I. DEL CONTRIBUYENTE

APELLIDOS Y NOMBRE O RAZÓN SOCIAL	DSM CORPORACION EMPRESA INDIVIDUAL DE RESPONSABILIDAD LIMITADA
RUC	20447968216
DOMICILIO FISCAL	MZA. A LOTE 18 URB. URB. TAPARACHI APIRAJ - JULIACA
REFERENCIA	COSTADO DE PETRO PERU PORTON AZUL

II. SUSTENTACIÓN Y BASE LEGAL:

Se emiten las presentes Resoluciones de Determinación respecto al Impuesto General a las Ventas correspondientes a los periodos tributarios 2019-01 a 2019-12 como conclusión del procedimiento de Fiscalización Parcial iniciado con la Carta de Presentación N.° 220211155830-01-SUNAT (según reliquidación efectuada en base a las Declaraciones Juradas mensuales presentadas por el contribuyente) originándose reparos al Crédito Fiscal del Impuesto General a las Ventas, según lo detallado en los Puntos N.° 01 al 07 del Anexo N.° 01 y Anexos N.° 01.1 al 01.7 del Requerimiento N.° 2122220000972 y su respectivo Resultado.

BASE LEGAL:

- Inciso a) del artículo 18° e incisos a) y b) del artículo 19° del Texto único Ordenado de la Ley del Impuesto General a las Ventas e Impuesto Selectivo al Consumo, aprobado por Decreto Supremo N.° 055-99-EF y normas modificatorias.
- Artículo 1° de la Ley N.° 29215 - Ley que fortalece los mecanismos de control y fiscalización de la administración tributaria respecto de la aplicación del crédito fiscal precisando y complementando la última modificación del Texto Único Ordenado de la Ley del Impuesto General a las Ventas e Impuesto Selectivo al Consumo y normas modificatorias.
- Literal a) del numeral 1 y numeral 2.1 del artículo 6° del Reglamento de la Ley del Impuesto General a las Ventas e Impuesto Selectivo al Consumo, aprobado por Decreto Supremo N.° 029-94-EF y normas modificatorias.
- Primer y último párrafo del artículo 37° del Texto Único Ordenado de la Ley del Impuesto a la Renta, aprobado por Decreto Supremo N° 179-2004-EF y normas modificatorias.
- Artículos 3°, 4°, 5° y 8° de la Ley N.° 28194 - Ley para la Lucha contra la Evasión y para la Formalización de la Economía, aprobada por el Decreto Supremo N.° 150-2007-EF y normas modificatorias.
- Artículo 13° y Primera Disposición Final del Texto Único Ordenado del Decreto Legislativo N.° 940 referente al Sistema de Pago de Obligaciones Tributarias con el Gobierno Central, aprobado por Decreto Supremo N.° 155-2004-EF y normas modificatorias.
- Artículos 2°, 4°, 5°, 6° de la Resolución de Superintendencia N.° 183-2004/SUNAT y normas modificatorias.
- Numeral 1 y 1.17 del artículo 8° del Reglamento de Comprobantes de Pago, aprobado por Resolución de Superintendencia N.° 007-99/SUNAT y normas modificatorias.

III. LIQUIDACIÓN DEL TRIBUTO Y DETERMINACIÓN DE LA DEUDA TRIBUTARIA:

DETERMINACION DEL IMPUESTO GENERAL A LAS VENTAS DE LOS PERIODOS DE ENERO 2019 AL MES DE DICIEMBRE 2019

PERIODO TRIBUTARIO	BASE IMPONIBLE VENTAS	DEBITO	UTILIZACIÓN DE CRÉDITO FISCAL EXCLUSIVA (*)	(-) SALDO A FAVOR MES ANTERIOR	IMPTO RESULT (SALDO FAVOR MES SGTE)	(-) PERCEPCIONES APLICADAS (**)	(-) RETENCIONES APLICADAS (**)	(-) TRIBUTO PAGADO	SALDO A FAVOR / DEUDA TRIBUTARIA
TOTALES	15,070,493	2,712,688	2,603,259			12,255	8,821	-	
ENERO 2019			5,038	307,816	(312,854)				
FEBRERO 2019	424,967	76,494	69,835	312,854	(306,195)				
MARZO 2019	920,395	165,671	108,638	306,195	(249,162)				
ABRIL 2019	1,548,211	278,678	269,930	249,162	(240,414)				
MAYO 2019	2,531,518	455,673	429,411	240,414	(214,152)				
JUNIO 2019	1,459,407	262,693	149,399	214,152	(100,858)				
JULIO 2019	1,637,522	294,754	262,279	100,858	(68,383)				
AGOSTO 2019	1,251,990	225,358	228,532	68,383	(71,557)				
SEPTIEMBRE 2019	1,676,822	301,828	126,253	71,557	104,018	9,181	8,821		86,016
OCTUBRE 2019	1,563,098	281,358	263,102		18,256				18,256
NOVIEMBRE 2019	1,300,813	234,146	202,805		31,341	3,074			28,267
DICIEMBRE 2019	755,750	136,035	488,037		(352,002)				

Notas:

(*) Ver Anexo N.° 1.1 a la Resolución de Determinación.
(**) Datos obtenidos de las Declaraciones Juradas Mensuales de IGV presentadas por el contribuyente.

IV. OBSERVACIONES:

Tributo a fiscalizar:	0100-IGV
Periodo a fiscalizar:	Desde 2019-01 Hasta 2019-12
Tipo de fiscalización:	Fiscalización Parcial
Elemento(s) del Tributo a Fiscalizar:	Crédito Fiscal de Adquisiciones y Compras.
Aspecto(s) contenido(s) en el Elemento a Fiscalizar:	Operaciones de compras y adquisiciones

Se emitieron los siguientes requerimientos:

Requerimiento N.° 2121220000026	**Fecha de Cierre: 21/04/2022**
Requerimiento N.° 2122220000496	**Fecha de Cierre: 20/06/2022**
Requerimiento N.° 2122220000864	**Fecha de Cierre: 07/11/2022**
Requerimiento N.° 2122220000903	**Fecha de Cierre: 24/11/2022**
Requerimiento N.° 2122220000972	**Fecha de Cierre: 08/06/2023**

Los montos expresados en el presente anexo se encuentran en soles

SUNAT

IMPUESTO GENERAL A LAS VENTAS - CUENTA PROPIA
FISCALIZACIÓN PARCIAL

COD. SECC / DIVISIÓN	7F0920
CODIGO TRIBUTO	1011
PERIODO (S)	ENERO 2019 A DICIEMBRE 2019
ORDEN FISCALIZACIÓN:	220211155830

ANEXO N.° 1.1
A LA RESOLUCIÓN DE DETERMINACIÓN

I. DEL CONTRIBUYENTE

APELLIDOS Y NOMBRE O RAZÓN SOCIAL	DSM CORPORACION EMPRESA INDIVIDUAL DE RESPONSABILIDAD LIMITADA
RUC	20447968216
DOMICILIO FISCAL	MZA. A LOTE 18 URB. URB. TAPARACHI APIRAJ - JULIACA
REFERENCIA	COSTADO DE PETRO PERU PORTON AZUL

II. SUSTENTACIÓN Y BASE LEGAL:

Se emiten las presentes Resoluciones de Determinación respecto al Impuesto General a las Ventas correspondientes a los periodos tributarios 2019-01 a 2019-12 como conclusión del procedimiento de Fiscalización Parcial iniciado con la Carta de Presentación N.° 220211155830-01-SUNAT (según reliquidación efectuada en base a las Declaraciones Juradas mensuales presentadas por el contribuyente) originándose reparos al Crédito Fiscal del Impuesto General a las Ventas, según lo detallado en los Puntos N.° 01 al 07 del Anexo N.° 01 y Anexos N.° 01.1 al 01.7 del Requerimiento N.° 2122220000972 y su respectivo Resultado.

BASE LEGAL:

- Inciso a) del artículo 18° e incisos a) y b) del artículo 19° del Texto único Ordenado de la Ley del Impuesto General a las Ventas e Impuesto Selectivo al Consumo, aprobado por Decreto Supremo N.° 055-99-EF y normas modificatorias.
- Artículo 1° de la Ley N.° 29215 - Ley que fortalece los mecanismos de control y fiscalización de la administración tributaria respecto de la aplicación del crédito fiscal precisando y complementando la última modificación del Texto Único Ordenado de la Ley del Impuesto General a las Ventas e Impuesto Selectivo al Consumo y normas modificatorias.
- Literal a) del numeral 1 y numeral 2.1 del artículo 6° del Reglamento de la Ley del Impuesto General a las Ventas e Impuesto Selectivo al Consumo, aprobado por Decreto Supremo N.° 029-94-EF y normas modificatorias.
- Primer y último párrafo del artículo 37° del Texto Único Ordenado de la Ley del Impuesto a la Renta, aprobado por Decreto Supremo N° 179-2004-EF y normas modificatorias.
- Artículos 3°, 4°, 5° y 8° de la Ley N.° 28194 - Ley para la Lucha contra la Evasión y para la Formalización de la Economía, aprobada por el Decreto Supremo N.° 150-2007-EF y normas modificatorias.
- Artículo 13° y Primera Disposición Final del Texto Único Ordenado del Decreto Legislativo N.° 940 referente al Sistema de Pago de Obligaciones Tributarias con el Gobierno Central, aprobado por Decreto Supremo N.° 155-2004-EF y normas modificatorias.
- Artículos 2°, 4°, 5°, 6° de la Resolución de Superintendencia N.° 183-2004/SUNAT y normas modificatorias.
- Numeral 1 y 1.17 del artículo 8° del Reglamento de Comprobantes de Pago, aprobado por Resolución de Superintendencia N.° 007-99/SUNAT y normas modificatorias.

III. DETERMINACIÓN DEL CREDITO FISCAL:

DETERMINACION DEL CREDITO FISCAL DEL IGV DE LOS PERIODOS DE ENERO 2019 AL MES DE DICIEMBRE 2019

PERIODO TRIBUTARIO	CREDITO FISCAL DECLARADO	CONCEPTOS REPARADOS							CREDITO FISCAL DETERMINADO
		REPARO 1 Ver: Punto N.° 01 del Anexo N.° 01 al Resultado del Requerimiento N.° 2122220000972 (*)	REPARO 2 Ver: Punto N.° 02 del Anexo N.° 01 al Resultado del Requerimiento N.° 2122220000972 (*)	REPARO 3 Ver: Punto N.° 03 del Anexo N.° 01 al Resultado del Requerimiento N.° 2122220000972 (*)	REPARO 4 Ver: Punto N.° 04 del Anexo N.° 01 al Resultado del Requerimiento N.° 2122220000972 (*)	REPARO 5 Ver: Punto N.° 05 del Anexo N.° 01 al Resultado del Requerimiento N.° 2122220000972 (*)	REPARO 6 Ver: Punto N.° 06 del Anexo N.° 01 al Resultado del Requerimiento N.° 2122220000972 (*)	REPARO 7 Ver: Punto N.° 07 del Anexo N.° 01 al Resultado del Requerimiento N.° 2122220000972 (*)	
TOTALES	**3,143,848**	**56,269**	**379,693**	**9,184**	**64,563**	**5,614**	**11,174**	**14,092**	**2,603,259**
ENERO 2019	5,038	-	-	-	-	-	-	-	5,038
FEBRERO 2019	75,502	-	-	-	-	-	4,649	1,018	69,835
MARZO 2019	108,638	-	-	-	-	-	-	-	108,638
ABRIL 2019	271,751	1,821	-	-	-	-	-	-	269,930
MAYO 2019	452,025	4,579	-	-	3,056	-	2,985	11,994	429,411
JUNIO 2019	217,799	22,637	-	-	45,763	-	-	-	149,399
JULIO 2019	291,200	6,514	-	-	15,744	5,614	1,045	4	262,279
AGOSTO 2019	230,957	-	1,349	-	-	-	-	1,076	228,532
SEPTIEMBRE 2019	126,253	-	-	-	-	-	-	-	126,253
OCTUBRE 2019	277,543	2,724	9,221	-	-	-	2,496	-	263,102
NOVIEMBRE 2019	230,174	2,362	15,823	9,184	-	-	-	-	202,805
DICIEMBRE 2019	856,968	15,632	353,299	-	-	-	-	-	488,037

Notas:

(*) El sustento, motivo determinante y la base legal se detallan en los Puntos N.° 01 al 07 del Anexo N.° 01 al Requerimiento y Resultado del Requerimiento N.° 2122220000972.

IV. OBSERVACIONES:

Tributo a fiscalizar:	0100-IGV
Periodo a fiscalizar:	Desde 2019-01 Hasta 2019-12
Tipo de fiscalización:	Fiscalización Parcial
Elemento(s) del Tributo a Fiscalizar:	Crédito Fiscal de Adquisiciones y Compras.
Aspecto(s) contenido(s) en el Elemento a Fiscalizar:	Operaciones de compras y adquisiciones

Se emitieron los siguientes requerimientos:

Requerimiento N.° 2121220000026	**Fecha de Cierre: 21/04/2022**
Requerimiento N.° 2122220000496	**Fecha de Cierre: 20/06/2022**
Requerimiento N.° 2122220000864	**Fecha de Cierre: 07/11/2022**
Requerimiento N.° 2122220000903	**Fecha de Cierre: 24/11/2022**
Requerimiento N.° 2122220000972	**Fecha de Cierre: 08/06/2023**

Los montos expresados en el presente anexo se encuentran en soles